

附件 2

北京市拖欠农民工工资重大集体 劳动争议调解仲裁处理工作应急预案

为妥善处理拖欠农民工工资重大集体劳动争议,构建和谐劳动关系,根据《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发〔2016〕1号)和人力资源社会保障部等五部门《关于实施“护薪”行动全力做好拖欠农民工工资争议处理工作的通知》(人社部〔2019〕80号)要求,结合我市实际,制定本预案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神,立足首都定位和首善之区的首善目标,以最快的速度、最高的效能,积极稳妥处置拖欠农民工工资重大集体争议案件,切实保障农民工劳动报酬权益,维护社会公平正义,促进社会和谐稳定。

二、处理原则

(一) 统一指挥,快速响应

处理拖欠农民工工资重大集体劳动争议应在各级党委、政府领导下，人力社保部门承担牵头职责，在争议发生后迅速启动应急预案，及时处置报告，控制事态发展，避免矛盾激化。

（二）分级负责，多方协同

按照“属地管理、分级负责、就地化解”的原则严格落实属地责任，要根据争议具体情况，会同工会、企业代表组织、用人单位行业主管部门等部门，共同研究，协同处置，形成化解合力。

（三）以人为本，便民高效

处理拖欠农民工工资重大集体劳动争议应最大限度保障农民工和用人单位的合法权益，最大限度发挥调解仲裁简便、高效、灵活的制度优势，并通过一次性告知、网上办理、流动仲裁庭下基层等方式，为农民工提供便捷优质服务。

（四）依法处置，有效化解

处理拖欠农民工工资重大集体劳动争议应严格依法依规办理，注意把握政策界限，讲究工作方式方法，努力做到案件处理的政治效果、社会效果与法律效果相统一，防止矛盾纠纷化解后出现反弹。

三、争议分级标准

拖欠农民工工资重大集体劳动争议按照涉案人数、影响范围、事态复杂程度及可控性，分为较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）和特

别重大（Ⅰ级）三个等级：

（一）Ⅲ级

劳动者人数在 30 人以上不超过 50 人的争议；或者劳动者人数在 10 人以上不到 30 人，但在全市有较大影响，引起社会关注的争议。

（二）Ⅱ级

劳动者人数在 50 人以上不超过 100 人的争议；或者劳动者人数在 30 人以上不到 50 人，但在全市有重大影响，引起社会广泛关注或在全国可能引发连锁反应的争议。

（三）Ⅰ级

劳动者人数在 100 人以上的争议；或劳动者人数在 50 人以上不超过 100 人，但在全国有重大影响，引起社会广泛关注或在全国可能引发连锁反应、事态特别紧急的争议。

四、组织领导及职责

（一）成立应急处置领导小组

成立市、区两级拖欠农民工工资重大集体劳动争议调解仲裁应急处置领导小组（以下简称应急处置领导小组），应急处置领导小组组长分别由市、区人力社保局分管领导担任，成员分别由市、区劳动人事争议仲裁委员会成员单位指派专人担任。市应急

处置领导小组办公室设在市人力社保局调解仲裁处，区应急处置领导小组办公室设在区劳动人事争议仲裁院（科）。

（二）工作职责

1.督促指导相关用人单位自觉履行职责，摸底排查拖欠农民工工资重大集体劳动争议隐患，对有争议苗头的用人单位及时进行疏导防范，预防争议发生。

2.批准应急预案的启动和终止，确定争议处置现场的指挥人员和各级人员的职责，负责人员、资源的配置和临时调动，保障争议处置现场井然有序。

3.做好争议处理的政策咨询、沟通协调、内外联络、后勤保障和农民工增信释疑工作，确保争议处置处于可控状态，避免事态扩大。

4.对应急处置工作进行全程监督，确保争议处置工作圆满完成，并组织开展事后评估，总结有益经验做法，减少或避免类似争议发生，提高应急处置效率。

五、应急处置措施及程序

（一）应急报告

1.报告内容。包括争议案件发生时间、地点、原因、经过、涉案人数、涉案金额、现场情况、已采取的措施、事态发展及下一步拟采取的工作方案等。

2.报告程序。属于较大拖欠农民工工资集体劳动争议的，受理争议的仲裁机构应在受理后及时上报本级应急处置领导小组和市人力社保局。属于重大拖欠农民工工资集体劳动争议的，应急处置领导小组应在受理后两小时内电话报告市人力社保局和同级人民政府，并于受理当日书面报告详细情况。属于特别重大拖欠农民工工资集体劳动争议的，应急处置领导小组应在受理前一小时内电话报告市人力社保局和同级人民政府，于受理后两小时内书面报告详细情况，并按处置进度动态上报案件处理情况。

（二）前期处置

1.应急处置领导小组应在收到争议报告或通过其他途径确认争议发生的当日，初步判定争议级别并启动相应应急预案。

2.应急处置领导小组应在第一时间研究分析案情，迅速着手开展以人力社保、工会、企业代表组织、用人单位行业主管部门为主体的前期处置工作，通知相关人员立即到位，视情况派出现场指挥协调人员，并根据事态发展协调司法行政、人民法院等部门作好协助工作准备。

（三）事中处置

1.实行全程调解。坚持“预防为主、基层为主、调解为主”工作方针，应急处置领导小组应会同工会、企业代表组织等部门及时介入，引导农民工通过街道（乡镇）或行业性、区域性劳动

人事争议调解组织以调解方式化解争议，并指派业务精通的仲裁员予以指导。案前无法调解成功的，仲裁机构在审理过程中应再行调解，将调解理念贯穿庭前、庭中、庭后全过程。对于特别重大拖欠农民工工资集体劳动争议案件，必要时可邀请属地乡镇政府或街道办事处、园区管委会、行业协会等部门参与调处。

2.提升仲裁效能。仲裁机构要畅通拖欠农民工工资争议仲裁“绿色通道”，实现“快立、快审、快结”。对于特别重大拖欠农民工工资集体劳动争议案件，应当实行当天申请当天立案受理。注重立案指引，对于持工资欠条的农民工，告知直接向人民法院立案。指导有多项仲裁请求的农民工，将拖欠工资争议与其他争议分别立案。引导、协助农民工做好参加仲裁活动代表推举。严格执行《北京市劳动争议仲裁案件简易处理暂行办法》和《北京市劳动人事争议仲裁要素式办案办法（试行）》，对简易案件实行快速调裁。落实仲裁机构负责人挂牌督办制度，可通过经与被申请人协商同意缩短或者取消答辩期、采用简便方式送达有关仲裁文书等措施，将审限缩短至三十日内。对于特别重大拖欠农民工工资集体劳动争议案件，要采取倒排时间表、定期报告案件处理进度等方式加强督察督办，在确保办案质量的前提下，尽可能缩短案件审限。

3.加强联动处置。要强化仲裁机构与劳动人事争议调解组织的对接服务，做好调解协议仲裁审查确认工作，提升调解组织公信力。加强与工会、企业代表组织、用人单位行业主管部门、属地乡镇政府或街道办事处、行业协会等部门的协调，发挥各自职能优势共同做好当事人矛盾纠纷化解工作。加强与司法行政部门工作衔接，为农民工获取法律服务与法律援助提供协助。进一步加强与人民法院的裁审衔接，推动农民工工资争议案件的委托查证、财产保全、先予执行等制度落实。

（四）善后处理

1.应急处置领导小组应对争议发生原因、处置经过、经验教训及改进建议等进行分析总结，对于重大和特别重大拖欠农民工工资集体劳动争议案件，应分别于处置工作结束后三日和五日内将书面分析总结报告提交市应急处置领导小组办公室。

2.处置工作结束后，应急处置领导小组应积极协调工会、企业代表组织、用人单位行业主管部门、人民法院等部门加强跟踪服务，做好典型案例与政策宣传，加强舆情收集处理，及时回应社会关切。

六、应急保障

（一）健全联动机制

各区人力社保局应按照我市劳动人事争议多元处理工作要求，加强组织协调，会同其他多元处理工作部门健全拖欠农民工工资重大集体劳动争议信息共享、分析研判、联合会商等制度，充分发挥多元处理机制作用。进一步健全京津冀协同处理机制，妥善处置跨区域拖欠农民工工资重大集体劳动争议。

（二）组建快速调裁队伍

各仲裁机构应组织精干力量，选派业务精通、经验丰富、调解能力强的仲裁员，组建专门团队或庭室，吸纳从工会、企业代表组织中选聘的兼职仲裁员参与，负责快速调处拖欠农民工工资重大集体劳动争议案件。

（三）上报应急处置领导小组成员名单

各区人力社保局应于 2020 年 1 月 15 日之前将本区应急处置领导小组成员名单上报市人力社保局调解仲裁处。如小组成员发生工作变动不再担任的，应在工作变动后五日内书面告知小组成员调整情况。

（四）指定应急联络员

各应急处置领导小组应指定一名联络员，在发生拖欠农民工工资重大集体劳动争议后，手机要保持二十四小时畅通，负责沟通协调、材料传递、现场联络及续报现场处置情况等事宜。